루리의 줍줍 · 응모·실무 가이드

자동차 전손 처리 시 취득세·등록 관련 환급과...

루리의 줍줍이 정리한 글

자동차 전손 처리 시 취득세·등록 관련 환급과 보험 보상 범위

루리

전손으로 차를 폐차해도 이미 낸 취득세가 자동으로 돌아오는 것은 아니에요. 재해로 멸실된 자동차를 대체 취득할 때의 취득세 감면 규정은 있지만, 요건은 공식 확인이 필요해요.

전손으로 차를 폐차해도 이미 낸 취득세가 자동으로 돌아오는 것은 아니에요. 재해로 멸실된 자동차를 대체 취득할 때의 취득세 감면 규정은 있지만, 요건은 공식 확인이 필요해요.

이 글은 공개 자료를 정리한 일반 설명이에요. 공식 법령 본문과 보험 약관 원문을 이 글에서 직접 확인하지 못한 부분은 「공식 확인」으로 표기했어요. 예시는 설명용 **가상 예시**예요.

1 1. 전손이란

- 전손은 수리비가 차량가액 이상이거나 수리가 불가능해 차량가액 기준으로 보상하는 처리를 뜻해요.
- 구체적인 전손 기준과 보상액 산정 방식은 가입한 보험사 약관마다 달라요. 약관 원문은 **공식 확인**하세요.

2 2. 이미 낸 취득세는 돌려받나요

- 취득세는 취득 시점에 과세되는 세금이라서, 전손과 폐차만으로 환급 사유가 된다는 근거는 확인한 공식 자료에서 찾지 못했어요.
- 과오납이 있었는지 등 환급 가능성은 사안별로 달라요. 위택스나 관할 지자체 세무부서에 **공식 확인**하세요.

3 3. 대체 차량 취득세 감면

항목	내용
근거	지방세특례제한법 제92조(자동차 등에 대한 감면)로 소개됨
대상	재해로 멸실·파손된 자동차를 대체 취득하는 경우로 소개됨
기한·범위	멸실일부터 2년 이내, 종전 차량 가액 범위 등으로 소개되나 조문은 **공식 확인**

- 법령정보센터에서 제92조의 제목이 「자동차 등에 대한 감면」임은 확인했지만, 이 글에서는 조문 본문을 열람하지 못했어요.
- 위 기한과 범위는 언론 등에서 소개된 내용이라 그대로 믿지 말고 현행 조문으로 **공식 확인**하세요.
- 장애인용 자동차의 대체취득 감면은 같은 법 제17조에 별도로 있어요. 행정안전부 해석례(지방세특례제도과-2664, 2024.10.22)에 따르면 시행령상 대체취득에는 신규 취득 후 60일 이내에 종전 차량을 말소·이전하는 경우도 포함돼요. 전손 일반과는 별개 제도예요.

4 4. 보험 보상 범위

- 자기차량손해 담보에서는 차량가액 기준으로 보상하는 것이 일반적으로 설명돼요.
- 취득세·등록비용 같은 차량대체 비용이 보험금에 포함되는지는 자료마다 설명이 달랐어요. 상대방 과실의 대물배상에서 청구 가능하다는 보도가 있으나, 내 자기차량손해 보험금에 포함되는지는 **공식 확인**이 필요해요.
- 보상 기준 시점, 자기부담금, 개인 물품 제외 여부도 약관 원문 확인이 필요해요.

- 폐차나 말소등록 이후 자동차세가 어떻게 정산되는지도 이 글에서 확인하지 못했어요. 위택스나 관할 지자체에서 **공식 확인**하세요.

5 5. 가상 예시

F씨의 차가 재해로 전손 처리되어 말소등록을 했다고 가정해요. F씨는 보험금 산정 내역서를 받고, 재해 사실 증빙을 챙긴 뒤 대체 차량을 살 때 취득세 감면 대상인지 관할 지자체에 문의해요. 금액은 설명용으로 적지 않았어요.

6 체크리스트

- 보험사에서 전손 판정서와 보험금 산정 내역을 받았다
- 말소등록 일자를 기록해 두었다
- 재해 증빙 서류(해당 시)를 준비했다
- 대체 차량 취득 전 감면 요건과 기한을 지자체에 문의했다
- 취득세·등록비용 보상 여부를 보험사 약관으로 확인했다

7 자주 묻는 질문

Q. 폐차하면 취득세가 자동 환급되나요?

A. 확인한 자료에서는 자동 환급 근거를 찾지 못했어요. 관할 기관에 **공식 확인**하세요.

Q. 문의처는 어디인가요?

A. 지방세는 위택스 안내와 관할 시·군·구 세무부서, 보험금은 가입 보험사에 문의하세요.

8 근거로 삼은 공식 출처

- 국가법령정보센터 지방세특례제한법: https://www.law.go.kr/법령/지방세특례제한법 (https://www.law.go.kr/법령/지방세특례제한법)
- 위택스: https://www.wetax.go.kr (https://www.wetax.go.kr)
- 지방세특례제도과-2664(2024.10.22) 해석례: https://olta.re.kr/explainInfo/autholnterpretationDetail.do?num=60095968 (https://olta.re.kr/explainInfo/autholnterpretationDetail.do?num=60095968)
- 제92조 본문, 환급 가능 여부, 보험 약관의 대체비용 보상: 이 글에서 확인하지 못함

공유 공유하기 카카오톡 링크 복사 네이버 블로그 밴드 X Facebook

다른 고민 보기 · 루리에게 추천 상담 받기

9 마감 임박 공모전